ஒரு நிறுமத்தை உருவாக்க பல நடைமுறைகளை பல்வேறு வகையில் கையாள வேண்டும். தனிநபரின் கருத்துக்கள் மூலம் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை தேவையான ஆவணங்கள் கொண்டு நிறுமம் உருவாக்கப்படுகிறது. நிறுமத்தை உருவாக்குதல் என்பது நான்கு நிலைகளை கொண்டது.

i) நிர்வாகம் (Promotion)

ii) பதிவு செய்தல் (Registration)

iii) முதல் போடுதல் (Capital Subscription)

iv) வியாபாரத்தை தொடங்குதல் (Commencement of Business)

மேற்கண்ட நான்கு நிலைகளில் முதல் இரண்டு நிலைகளான உருவாக்கம் மற்றும் பதிவு செய்தல் என்பது பொது நிறுமம் மற்றும் தனியார் நிறுமத்திற்கு அவசியமானது ஆகும். தனியார் நிறுமம் தனது வியாபார செயல்பாடுகளை பதிவு செய்த உடன் உடனடியாக மெற்கொள்ளும். ஆனால் பொது நிறுமம் நான்கு நிலைகளை கடந்த பின் தனது செயல்பாடுகளை தொடங்கும்.

பொது நிறுமம் தன்னுடைய நிதியை உயர்த்த பங்குகளின் மீதான பொது வெளியீட்டை செய்கிறது. பொது வெளியீடு தொடர்பான சட்டத் தெவைகளை பூர்த்திசெய்து நிறுமச் சட்டத்தின் மூலம் தனது வியாபார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.

26.05. பங்கு மற்றும் பங்கு முதல் (Share and Share Capital)

"முதல்" என்பதை லேமேன் கூறுகையில் ஒரு நபர் தன்னுடைய வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்து அதன் மூலம் தன்னுடைய நிறுமத்தை வளர்ச்சி அடைய செய்வதே முதல் ஆகும். இந்த முதல் தொகையை நிறுமம் உயர்த்த பங்குகளை வெளியிடுகின்றன. இப்படி பங்குகளை வெளியீட்டு கிடைக்கக் கூடிய பணத்தினை கொண்டு நிறுமம் ஆனது சரக்கு, வணிக வளாகம் போன்ற சொத்துக்களை வாங்கி தனது நிலை முதலை உயர்த்துகின்றனர்.

"கடன் (அ) பிறரிடமிருந்து வாங்கிய முதல்" தொகையானது சில சூல்நிலைகளில் பணமாக பெறப்பட்டு நிறுமத்தின் பாதுகாப்பினை கருத்தில் கொண்டு கடனீட்டு பத்திரங்களை வெளியீடுகின்றன. ஆனால் இதற்கு முதல் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்த முடியாது.

ஒரு லிமிடிடட், நிறுமத்தின் பங்குகள் அனைத்தும் பங்கு முதலாக கருதப்படும். இதில் ரூபாய் என்ற மதிப்பு ஒரு நிலையான மதிப்பினை கொண்டும் மதிப்பிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிறுமம் தனது பங்கு முதலை ₹.10,00,000/– க்கு 10,000 பங்குகள் ₹.100/– என வெளியீடுதல் (அ) ₹.1,00,000/– பங்குகள் ஒன்றுக்கு ₹.10/– வீதம் வெளியீடுதல் இதில் எது நிறுமத்திற்கு சாதாகமாக உள்ளதோ அதை எடுக்கும்.

பங்கு (Share)

"பங்கு" பற்றி லேமேன் கூறுகையில் ஒரு நிறுமத்தின் மொத்த பங்கு தொகையில் ஒரு புள்ளி (அ) ஒரு பகுதி ஆக கொண்டு சமமாக பிரித்து எடுப்பது ஆகும். இதில் நிறுமத்தில் உள்ள அனைத்து நபர்களுக்கும் பிரிக்கும் போது சரி சமமான மதிப்பில் மொத்த பங்கு தொகையை பிரிப்பார்.

நிறுமச் சட்டம் 2013. பிரிவு 2(84)ன்படி. "பங்கு என்பது நிறுமத்தின் பங்கு மூலதனம் ஆகும்.ஃ இதில் பங்குத் தொகுதியும் அடங்கும் "பங்குத் தொகுதிக்கும் பங்கிற்கும் வெளிப்படையாகவோ (அ) மறைமுகமாகவோ வேறுபாடு எதுவும் சொல்லப்படாத நிலையில் மட்டுமே பங்கு என்பதில் பங்கு தொகுதியும் உள்ளடங்கும்.

பங்குகளின் வகைகள் (Kinds of Share Capital)

நிறுமச் சட்டம் 2013 பிரிவு (13) ஆனாது பங்குகளால் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமங்களை இரண்டு வகையான பங்குகளை வெளியிட மட்டுமே அனுமதிக்கிறது. அவை பின்வருமாறு.

i) சாதாரணப் பங்கு முதல் இது இரு வகைப்படும்.

அ) வாக்காளிக்கும் உரிமைகளுடன் கூடிய சாதாரணப் பங்கு முதல்

ஆ) பங்காதாயம், வாக்காளித்தல் தொடர்பான மாறுப்பட்ட உரிமைகளுடன் கூடிய (அ) இதற்கென குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளின்படி (அ) விதிகளின்படி டிவளியிடப்படும் சாதாரணப் பங்கு முதல்

ii) முன்னுரிமைப் பங்கு முதல்

சாதாரணப் பங்குகளின் பொருள் (Meaning of Equity Share)

சாதாரணப் பங்குதாரர்கள் நிறுமத்தின் உண்மையான உரிமையாளர்கள் ஆவார். இவர்களே நிறுமத்தின் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரமும். இயக்குநர் அவையைத் தேர்நதெடுக்கும் அதிகாரமும் உடையவர்கள்.

முன்னுரிமைப் பங்குகள் (Meaning of Preference Share)

நிறுமச் சட்டம் 2013. பிரிவு (42)ன்படி முன்னுரிமைப் பங்குகள் என்பது முன்னுரிமைப் பங்குதாரர்கள் நிறுமம் இயங்கும் போதும், கலைக்கப்படும் போதும், சாதாரணப் பங்குதாரர்களை விட முன்னுரிமையை பெறுவதால் இது இப்பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பங்குகளுக்கு இந்த உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளதால். பங்காதாய விகிதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதமாகவே உள்ளது. மேலும் சாதாரண பங்குதாரர்களுக்குச் சட்டத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்டு உள்ள உரிமைகள் எதுவும் முன்னுரிமைப் பங்குதாரர்களுக்கு கிடையாது.

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 235 12/12/2020 2:01:31 PM